



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0003974-90.2017.8.26.0635 controle nº 901/2017**
 Réu: **WILLIAM DOS REIS DANTAS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Helio Narvaez**

VISTOS, etc.

WILLIAM DOS REIS DANTAS, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal. Segundo consta da denúncia, no dia 28 de abril de 2017, por volta das 22h00min, na Rua Maria Paulina da Conceição, altura do número 99, Ponte Rasa, nesta Capital, o acusado tinha em depósito, para inequívocos fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, 93 (noventa e três) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 22,5g (vinte e dois gramas e cinco decigramas), 04 (quatro) cigarros contendo “Tetrahydrocannabinol”, vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso líquido de 02g (dois gramas) e, ainda, a importância de R\$ 4.995,00 (quatro mil e novecentos e noventa e cinco reais), substâncias consideradas entorpecentes, causadoras de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o imputado portava arma de fogo, consistente num revólver, calibre 38, de marca “Taurus”, com numeração suprimida, municiada com 06 (seis) cartuchos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi pessoalmente notificado a folhas 119, apresentou defesa prévia (fls. 112/118), e a denúncia foi recebida a folhas 120. Durante a instrução, foram ouvidas cinco testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates, o membro do Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu absolvição e, em caso de eventual condenação, formulou pedidos subsidiários.

Este é o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

0003974-90.2017.8.26.0635 - lauda 1


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Preliminarmente, com relação a antítese apresentada pelo Ilustre defensor em suas alegações finais, acerca da inépcia da denúncia, e, por conseguinte, com o trancamento da ação penal, decido: a denúncia preencheu os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, posto que descreveu o fato, individualizou o réu, arrolou testemunhas e fez capitulação jurídica do evento, alcançando o determinado no mandamento legal. Com efeito, referida alegação alcança questão de mérito, e o momento oportuno não é o aventado. Portanto, rejeito a presente preliminar, apresentada em alegações finais.

Mudando o que se deve mudar, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito em tela está consubstanciada no auto de prisão em flagrante a folhas 02; boletim de ocorrência nº 3504/2017 (fls. 10/14); auto de exibição e apreensão (fls. 15/19), laudo de constatação nº 186.324/2017 (fls. 20/22); laudo pericial de objeto nº 230.306/2017 (fls. 124/128); laudo pericial da arma nº 228.658/2017 (fls. 129/132), que atestou aptidão dos itens para efetuar disparos; laudo químico-toxicológico 186.325/2017 (fls. 133/135), com os resultados positivos para *COCAÍNA* e *TETRAHIDROCANABINOL*, nas substâncias encontradas sob o domínio do réu, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial, além da prova oral produzida em Juízo.

Com efeito, segundo as provas amealhadas aos autos, policiais civis receberam denúncias anônimas sobre a existência de um indivíduo armado no endereço supracitado. O denunciado foi flagrado na posse de um revólver municiado, com numeração suprimida, sobre o sofá de sua casa. Em revista no imóvel do imputado, foram localizados 93 (noventa e três) eppendorfs de cocaína, 04 (cigarros) contendo maconha, 10 (dez) telefones celulares, 01 (um) revólver usado para garantir a segurança no comércio ilícito, e a importância de R\$ 4.995,00 (quatro mil e novecentos e noventa e cinco reais). Consta também, no mesmo local, a apreensão de diversos saquinhos e 02 (duas) balanças de precisão, que eram usados no comércio das drogas.

A autoria é indubitosa. O réu foi preso em flagrante delito na posse dos entorpecentes, um revólver calibre 38, e 06 (seis) cartuchos íntegros, circunstâncias que já o comprometem seriamente, pois, como sabido, a flagrância talvez seja a prova mais incisiva da existência do crime, bem como sobre a autoria.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

8ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Em sede policial, o imputado William dos Reis Dantas utilizou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 08).

Em Juízo, o réu William dos Reis Dantas, negou o fato que lhe foi imputado. Afirmou que, no dia do ocorrido, foi para a casa citada tomar banho, pois estava em situação de rua por bastante tempo. Esclareceu que é usuário de “maconha”, e portava cigarros da erva “Tetrahydrocannabinol” em seu bolso. Narrou que as autoridades policiais invadiram a residência e lhe detiveram. Alegou que o imóvel era de propriedade um indivíduo chamado “Wilson”. Disse que os entorpecentes, bem como a arma de fogo eram do proprietário da casa. Declarou que não sabe o nome completo de “Wilson”. Aduziu que foi agredido pelos policiais, mas não relatou o ocorrido no Distrito Policial, pois estava com medo, mesmo com seu advogado ao lado. Elucidou que possuía apenas um aparelho de telefone celular, e informou que comprava as drogas de “Wilson”.

A testemunha, Zanoni Marques de Oliveira Botelho, policial civil, rememorou que sua unidade patrulhava a região, e uma das viaturas foi acionada. Asseverou que foram informados sobre um indivíduo que estava armado em um local específico. Ao chegarem no lugar, entraram no imóvel com as características relatadas. Relembrou que sua equipe encontrou um revólver calibre 38, municiado, com numeração suprimida. Afirmou que alguém tomava banho no momento da interpelação policial. Disse que entraram, e surpreenderam o acusado. Indagado sobre a situação, o imputado confessou que detinha drogas para seu consumo. Foram encontrados sacos com porções de cocaína, frações de maconha, e o montante de aproximadamente R\$5.000,00 (cinco mil) reais. Perguntado sobre a arma de fogo, o denunciado relatou que comprou na região da “favela”. Esclareceu que no domicílio haviam balanças de precisão, vários “saquinhos” para embrulhar entorpecentes, e diversos materiais relacionados para a prática da narcotraficância. Por fim, reconheceu o réu como a mesma pessoa detida pela sua equipe.

A testemunha, Raphael Feitosa Domingues, também policial civil, lembrou que receberam informação acerca da localização de um traficante armado, numa residência específica. Sua unidade diligenciou para o local descrito, adentraram no imóvel. Ao ingressarem no domicílio, localizou de imediato uma arma de fogo sobre o sofá. Afirmou que o acusado tomava banho, e quando saiu do cômodo o renderam. Foram encontradas drogas, balanças de precisão, sacos para embalar entorpecentes, e dinheiro. Informou que a arma era um


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

revólver com numeração suprimida. Disse que o imputado confessou a posse da arma, não obstante ficou em silêncio em referência às drogas. O acusado declarou que morava com um amigo que, todavia, não se encontrava na casa. Por fim, reconheceu o réu como a mesma pessoa que sua equipe deteve.

A testemunha, Fernanda Michelle Silveira, elucidou que é vizinha do imputado. Conhece o denunciado desde pequeno, e ficou sabendo dos fatos investigados contra a sua pessoa. Alegou que o acusado trabalhava com tatuagens, de maneira autônoma. Disse que ficou surpresa ao saber da sua prisão.

A testemunha, Mauro Sérgio Lins da Paixão, declarou que é colega do réu, e ficou sabendo dos fatos por terceiros. Conhece o imputado há 20 anos, e demonstrou surpresa ao saber que foi preso. Informou que o denunciado trabalha como tatuador.

A testemunha, Vilma Gonçalves Pimentel, afirmou que é amiga do imputado, e soube dos acontecimentos delituosos. Demonstrou surpresa ao saber da prisão. Asseverou que conhece a família do denunciado. Informou que o réu possui um bom comportamento. Declarou que acusado foi tomar banho na casa do traficante, e alegou que populares lhe narraram essa informação.

Nesse quadro, não há qualquer motivo para desmerecer o depoimento dos policiais civis que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora. *“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam”*. (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Diante da prova acusatória, coesa e harmônica, outro caminho


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

não há que não seja a procedência da presente ação penal.

Senão vejamos. A forma de acondicionamento, grande quantidade de droga e os depoimentos dos policiais são elementos suficientes para indicar, com a segurança necessária, que as substâncias apreendidas se destinavam ao tráfico. Ademais a considerável quantidade de droga localizada no imóvel do denunciado, quais sejam, 93 (noventa e três) eppendorfs contendo cocaína, com o peso líquido de 22,5g (vinte e dois gramas e cinco decigramas); 04 (quatro) cigarros de “*maconha*”, com peso líquido de 02g (dois gramas), e a importância de R\$4.995,00 (quatro mil e novecentos e noventa e cinco) reais, afastam qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação do delito pelo qual foi indiciado.

O referido material apreendido em poder do réu, auto de exibição e apreensão (fls. 15/18), com laudos de constatações de substâncias nº 186.324/2017 (fls. 20/22), foram periciados. O laudo químico-toxicológico nº 186.325/2017 (fls. 133/135), demonstrou a presença das substâncias *COCAÍNA* e *TETRAHIDROCANABINOL*, componentes de uso proscrito no Brasil.

Também foi localizado, no sofá do imóvel, 01 (um) revólver, com a numeração raspada, da marca “*Taurus*”, calibre 38, e 06 (seis) cartuchos íntegros. Circunstância que foi devidamente descrita pelos depoimentos dos policiais que realizaram a diligência, não obstante a negativa do acusado. Corroborar nesse sentido, o laudo pericial juntado a folhas 129/132, que atestou a potencialidade lesiva da arma apreendida em posse do acusado, meio de prova que confirmou a supressão da numeração do objeto.

A versão escapatória do réu não encontra lastro conforme o conjunto probatório produzido. Negou, simplesmente, a autoria, que restou isolada de todos os demais elementos de informação colhidos na fase instrutória, porquanto não se coadunou com a verdade construída no processo. Alegou que o imóvel era de propriedade de “Wilson”, e foi para a residência apenas tomar banho. Entretanto, quem é “Wilson”? Onde se encontra “Wilson”? Por que “Wilson” não veio a Juízo justificar a narrativa do imputado? Com efeito, não demonstrou qualquer elemento de sua antítese, que viesse a infirmar a pretensão ministerial. Trouxe elementos divorciados da necessidade de comprovação, medida imprescindível em um processo judicial. Com efeito, o direito não opera com conjecturas, mas com provas.

Prospera, em sua integralidade, a denúncia.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

8ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Fundamentada a condenação, passo a dosar a pena.

Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes:

Em primeira fase de fixação da pena, no que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do artigo 59 do Código Penal, e artigos 42 e 43, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, **05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa**, estes calculados em seu mínimo legal à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos. Em segunda fase, verifico ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, posto isso, mantenho a pena incólume. Em terceira fase, tendo em vista que o réu é primário, não há notícias acerca de seu envolvimento com organização criminosa, é necessária a incidência da causa de diminuição a que alude o artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, em percentual inferior ao máximo, em face da grande quantidade de drogas, bem como em face das graves consequências de sua conduta para a sociedade. Assim, diminuo a pena em 1/2, resultando na sanção definitiva de **02 (dois) anos e 06 (seis) meses de Reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa**.

Quanto ao crime de posse de arma de fogo de uso restrito:

Em primeira fase de fixação da pena, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em seu mínimo legal. Nesse quadro, estabeleço a pena inicial em **03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa**, com valor unitário calculado no mínimo legal, ou seja, na razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos. Em segunda fase, verifico ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, posto isso, mantenho a pena incólume. Em terceira fase, não há causas de aumento e tampouco de diminuição a serem consideradas, motivo porque torno definitivas as penas anteriormente impostas.

Por derradeiro, na mesma linha, se constatou que foram atingidos bens jurídicos diversos, ou seja, a saúde pública e a incolumidade pública, por meio de duas condutas distintas, ambas realizadas pelo réu. Assim, os delitos foram praticados em concurso material, e, por isso, necessário o cúmulo das penas, fixando-a definitivamente em **05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA**.

Nos termos do artigo 33, §2º, letra “b” do Código Penal,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

o regime inicial de cumprimento da pena, para o acusado, deve ser o **SEMIABERTO**, isto porque, é o mais adequado e também merece manutenção, considerada a finalidade primária de prevenção e reprovação da conduta criminoso, além da gravidade de tal conduta típica, fato que causa clamor público e instabilidade na paz social, constituindo uma resposta mais efetiva à criminalidade.

Diante de todo o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação penal para **CONDENAR** o réu **WILLIAM DOS REIS DANTAS** como incurso no artigo 33, *caput*, e §4º, da Lei 11.343/06, e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, às penas de **05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA**, estes calculados em seu mínimo legal à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta. Ademais, os motivos que ensejaram sua prisão preventiva permanecem inalterados. **NEGO-LHE O RECURSO EM LIBERDADE.**

Recomende-se-o na prisão em que se encontra.

Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória da pena.

Determino a destruição da droga apreendida a folhas 15/18, guardando-se quantidade suficiente para contra prova. Oficie-se.

Nos termos do artigo 25, da Lei Federal nº. 10.823/03, bem como consoante a Resolução nº 134 do Conselho Nacional de Justiça, encaminhe-se a arma e as munições ou cartuchos apreendidos a folhas 17 ao Comando do Exército para a sua destruição ou doação.

Determino, ainda, o perdimento do valor e objetos apreendidos, comprovante a folhas. 16. Oficie-se ao SENAD/FUNAD, ao Banco do Brasil e ao Departamento de Inquéritos Policiais.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

8ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu
no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de outubro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**